

Procedimiento	: Sumario
Materia	: Cese del goce gratuito de la cosa común
Demandante 1	: ANA ESTRELLA RAPU TEPANO
RUN	: 11.390.047-4
Domicilio	: Kaituoe S/n, Hanga Roa, Isla de Pascua
Demandante 2	: LORY MIRNA RAPU TEPANO
RUN	: 11.945.171-K
Domicilio	: Avenida Alfredo nobel 157, piso primero Torrevieja, Alicante, España
Demandante 3	: CARLOS EUGENIO RAPU RAPU
RUN	: 17.661.717-9
Domicilio	: Camino a Anakena, sector Puha, Isla de Pascua
Abogado patrocinante y apoderado	: TOMÁS STANDEN VALENZUELA
RUN	: 16.979.294-1
Domicilio	: Hotu Matu´a sin número, sector Orito, Isla de Pascua.
Demandado	: RAFAEL SIMÓN RAPU RAPU
RUN	: 15.486.396-6
Domicilio	: Policarpo Toro sin número, ISLA DE PASCUA

En lo principal: Demanda de cese del goce gratuito de la cosa común; **En el primer otrosí:** Solicita la designación de administrador pro indiviso; **En el segundo otrosí:** Solicita aplicación de procedimiento sumario; **En el tercer otrosí:** Acompaña documentos. **En el cuarto otrosí:** Patrocinio y poder.

S. J. L. CIVIL ISLA DE PASCUA

Tomás Felipe Standen Valenzuela, cédula nacional de identidad número 16.979.294-1, chileno, abogado, casado, con domicilio en calle Hotu Matu´a s/n, comuna y provincia de Isla de Pascua, mandatario judicial de doña **Ana Estrella Rapu Tepano**, chilena, perteneciente al pueblo Rapa Nui, soltera, cédula nacional de

identidad número 11.390.047-4; doña **Lory Mirna Rapu Tepano**, chilena, perteneciente al pueblo Rapa Nui, divorciada, cédula nacional de identidad número 11.945.171-k, y don **Carlos Eugenio Rapu Rapu**, chileno, soltero, perteneciente al pueblo Rapa Nui, cédula nacional de identidad número 17.661.717-9, a V.S., respetuosamente digo:

Que por este acto vengo en deducir demanda de cese de goce gratuito de la cosa común en contra de don **Rafael Simón Rapu Rapu**, cédula nacional de identidad número 15.486.396-6, arqueólogo, con domicilio en calle Policarpo Toro s/n sector de Apina, Hanga Roa, Isla de Pascua, así como respecto a cualquier ocupante que tenga título sucesorio respecto a la comunidad hereditaria, conforme a los siguientes argumentos de hecho y de derecho que paso a exponer:

- 1.- Mis representados son partícipes de la comunidad hereditaria resultante al fallecimiento de doña Diana Tepano Hito, cédula nacional de identidad número 6.007.370-8 según da cuenta Certificado de Posesión Efectiva del Servicio de Registro Civil e Identificación, Número de Inscripción 33122 del año 2012, concedida por Resolución Exenta N°6237 publicada el 17 de julio de 2012.
- 2.- La masa hereditaria de la causante está integrada por el bien raíz ubicado en calle Atamu Tekena sin número, signado como sitio “a”, que forma parte del sitio número tres de la manzana número veinticinco, individualizado en el plano V guión dos guión ochocientos cincuenta guión S.U., del Ministerio de Bienes Nacionales, de una superficie de novecientos treinta y cinco coma noventa metros cuadrados. El bien raíz tiene los siguientes deslindes; Norte: parte del sitio b, de Francisco Icka Paoa, en veintiocho coma sesenta metros; Este: resto del sitio tres, manzana veinticinco, en treinta y un coma treinta metros; Sur: parte del sitio dos de la manzana veinticinco, en treinta y dos coma sesenta metros; y Oeste: Avenida Atamu Tekena, con treinta coma diez metros. Inscrito originalmente a nombre de Diana Tepano Hito a fojas 10, Número 14, Repertorio N°1.229 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Isla de Pascua del año 2004.
- 3.- Producto del fallecimiento de la causante y posterior inscripción especial de herencia, se generó un nuevo título a nombre de la Sucesión de Diana Tepano Hito, cuya inscripción rola a fojas 166, Número 166, Repertorio 3.361 del Registro de

Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Isla de Pascua del año 2014.

4.- La causante adquirió el dominio del inmueble individualizado en el numeral 2 gratuitamente, mediante reconocimiento de la calidad de poseedor regular por Decreto N° 143 de fecha 11 de septiembre de 2003 del Ministerio de Bienes Nacionales.

5.- Con posterioridad al fallecimiento de doña Diana Tepano Hito, el cónyuge sobreviviente don Rafael Rapu Haoa celebró los siguientes contratos onerosos sobre el inmueble descrito : a) arrendamiento a don Roberto Luis Marcelo Araki Peña, desde el 30 de junio de 2014 con una vigencia de 4 años por un monto mensual de \$800.000, según consta en instrumento público rolante a fojas 452, Número 8.334, Repertorio 7.323 del año 2014 del Registro de Escrituras Públicas de la Notaría de Isla de Pascua. b) Contrato de arrendamiento celebrado por escritura pública de fecha 31 de julio de 2018 e inscrito a fojas 821, Número 10.287, Repertorio 9.377 del Registro descrito precedentemente y correspondiente al año 2018, por una duración de 4 años y se establece una renta de \$2.500.000 mensuales.

6.- Las rentas obtenidas con motivo de los contratos de arrendamiento fueron percibidas exclusivamente por don Rafael Rapu Haoa con la oposición de esta parte.

7.- Con fecha 21 de julio de 2021 el cónyuge sobreviviente cedió sus derechos hereditarios sobre el inmueble al demandado, quien no permite ejercer los derechos correspondientes a los otros comuneros, careciendo de derecho especial alguno que la exonere de pagos. Al ser requerido el demandado para reconocer y repartir las ganancias percibidas por el arrendamiento de la cosa común, nos informa, mediante documento de fecha 19 de enero de 2023, en el contexto de procedimiento de conciliación voluntaria contemplado en el artículo 55 de la ley 19.253, notificado por la Oficina Provincial CONADI, que el inmueble integra la sociedad conyugal, y que *“Con el fallecimiento de doña Diana Tepano Ito, se pone término al matrimonio con su cónyuge, don Rafael Rapu Haoa, razón por la cual, al haber fallecido casada bajo el régimen de sociedad conyugal, ésta se disuelve también junto con el término del matrimonio. Consecuentemente, por el solo hecho de la disolución de la sociedad conyugal producida por el fallecimiento de doña Diana Tepano Ito, su cónyuge sobreviviente don Rafael Rapu Haoa obtiene de pleno derecho la mitad de los bienes sociales, en el cual no participa nadie más que este cónyuge sobreviviente.”*, según lo expuesto en el numeral cuarto del documento.

El demandado concluye que el porcentaje que le correspondería sobre el inmueble en comento, como cesionario de don Rafael Rapu Haoa, a un 62,5% y a mis representadas un 5,3% cada una, sin reintegrar ni distribuir monto alguno entre los coherederos. Sin perjuicio de lo ya expuesto en vía administrativa correspondiente mediante presentación realizada en la Oficina Provincial de CONADI de fecha 31 de enero del año en curso, según el entender de esta parte dicha interpretación se encuentra errada y conlleva una distribución inequitativa de las cuotas hereditarias, lo que acarrea en un abuso en el ejercicio de la administración del bien común.

Lo anterior es relevante en la medida que dicho bien ingresó al haber propio de la cónyuge, y no al haber de la sociedad conyugal según lo indica el artículo 1732 del Código Civil, que reza *“los inmuebles donados o asignados a cualquier título gratuito, se entenderán pertenecer exclusivamente al cónyuge donatario o signatario; y no se entenderá a si las donaciones u otros a otros actos gratuitos a favor de un cónyuge, han sido hechos por consideración al otro.”* Este precepto debe ser entendido en concordancia al artículo 98 del DL 1939 de 1979 del Ministerio de Bienes Nacionales, que indica que *“La mujer casada se considerará separada de bienes en los términos del artículo 150 del Código Civil, para la adquisición, a título gratuito, de bienes raíces fiscales, rústicos o urbanos, y para su administración y disposición posterior.”*

8.- Durante la vigencia del matrimonio existe el derecho de goce de la sociedad sobre los bienes propios de cada cónyuge según versa el artículo 1725 N°2 del Código Civil *“El haber de la sociedad conyugal se compone: 2° De todos los frutos, réditos, pensiones, intereses y lucros de cualquier naturaleza, que provengan, sea de los bienes sociales, sea de los bienes propios de cada uno de los cónyuges, y que se devenguen durante el matrimonio.”* Sin embargo, esta situación cambia con la disolución del matrimonio, pasando a producir efectos lo contenido en el artículo 1772 *“Los frutos pendientes al tiempo de la restitución, y todos los percibidos desde la disolución de la sociedad, pertenecerán al dueño de las respectivas especies.”* En el caso sub lite, la comunidad hereditaria es dueña de los frutos percibidos y los que se percibirán, por lo que deben ser distribuidas en la proporción que la ley contempla. Así también para determinar la cantidad que el demandado debe restituir a la sociedad, se deben contemplar las normas relativas al usufructo, ya que nos encontramos frente al percibimiento de frutos civiles producidos por el inmueble en comento. En este caso el artículo 790 del Código Civil

enuncia que *“los frutos civiles pertenecen al usufructuario día por día.”*

9° Esta parte se ha visto perjudicada en las cuotas que le corresponden sobre los frutos civiles que ha producido el arriendo del inmueble para fines comerciales, ya que desde el año 2014 se ha visto impedida de acceder al beneficio económico que esta ha producido, siendo percibida íntegramente por el cónyuge sobreviviente y desde el 21 de julio de 2021, por el demandado, quienes se han negado en todo momento a retornar las rentas obtenidas. A nuestro entender, el demandado tiene derecho a usar y gozar de la cosa común, ya que el Código Civil hace aplicable las normas de la sociedad a las comunidades hereditarias, según lo señala expresamente el artículo 2305 *“El derecho de cada uno de los comuneros sobre la cosa común es el mismo que el de los socios en el haber social.”* Mientras que el artículo 2081, regulando las sociedades colectivas contempla que *“No habiéndose conferido la administración a uno o mas de los socios, se entenderá que cada uno de ellos ha recibido de los otros el poder de administrar con las facultades expresadas en los artículos precedentes y sin perjuicio de las reglas que siguen.”* 2° Cada socio podrá servirse para su uso personal de las cosas pertenecientes al haber social con tal que las emplee según su destino ordinario, y sin perjuicio de la sociedad y del justo uso de los otros.” Esta disposición debe interpretarse en armonía con lo dispuesto en el artículo 2308 del mismo cuerpo normativo según la cual *“Cada comunero debe a la comunidad lo que saca de ella, incluso los intereses corrientes de los dineros comunes que haya empleado en sus negocios particulares; y es responsable hasta de la culpa leve por los daños que haya causado en las cosas y negocios comunes.”* Los preceptos anteriores son complementados para este caso particular con el artículo 1338 regla tercera del Código Civil que señala: *“Los herederos tendrán derecho a los frutos y acciones de la masa hereditaria indivisa, a prorrata de sus cuotas; deducidos, empero, los frutos y acciones pertenecientes a los asignatarios de especies.”* En el caso objeto de esta demanda, nos encontramos en la situación que un comunero ha administrado un bien común dándolo en arriendo en su propio beneficio, lo que ha generado la responsabilidad de compensar a la comunidad por lo que ha obtenido de ella, lo que debe traducirse en una transferencia económica hacia los comuneros por lo obtenido de la cosa común de manera exclusiva. Las disposiciones precedentes han servido de fundamento a los Tribunales de justicia para condenar al heredero que ha entregado en arrendamiento el inmueble en común a pagar

retroactivamente los montos que ha percibido por dicha razón. Se deduce claramente de los documentos acompañados que: a) entre esta parte y el demandado existe una comunidad hereditaria, b) que el demandado ha recibido los derechos hereditarios por parte del cedente, los cuales contienen los derechos y obligaciones respectivas, dentro de estas últimas el pago a la comunidad de lo percibido en su perjuicio, c) el monto de los contratos arrendamientos que constan por escritura pública, y d) que ha hecho uso exclusivo y excluyente de las rentas obtenidas de su explotación.

10° Que la forma en que debe efectuarse la tradición del derecho real de herencia y sus efectos están regulados en el artículo 1909 del Código de Bello, cuyo precepto indica *“El que cede a título oneroso un derecho de herencia o legado sin especificar los efectos de que se compone, no se hace responsable sino de su calidad de heredero o legatario.”* Al estar frente a una universalidad jurídica no se consideran los bienes que la comprenden, por lo que no importa para los efectos de la tradición el que existan bienes raíces, en el sentido que no será necesaria la inscripción. Es por ello que se aplican las reglas generales relativas a la tradición de bienes muebles, en la cual basta la entrega simbólica. El principal efecto de esta tradición consiste en que el cesionario pasa a ocupar el lugar jurídico que tenía el cedente, por lo que adquiere todos los derechos y obligaciones de este. En este caso, el cedente en su calidad de heredero generó obligaciones personales con la comunidad hereditaria, al recibir exclusiva y excluyentemente las rentas y no distribuirlas a la comunidad, desde el año 2014 al 2021, según lo acreditado en numerales precedentes en relación con lo contemplado en el artículo 2308 ya citado. A mayor abundamiento, la Corte Suprema en sentencia en causa Rol 8920-2012, ha razonado lo siguiente:” SÉPTIMO: *Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1909 del Código Civil, el objeto de una cesión del derecho de herencia se constituye por la universalidad o la cuota que al cedente corresponde en el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que comprende el haber hereditario. Por consiguiente, los bienes individualmente determinados no son el objeto de esta cesión y, por ello es que se ha sostenido que se trata de un contrato aleatorio para el cesionario, puesto que de lo único que se hace responsable el cedente es de su calidad de heredero.”*

“El coasignatario que vende o cede su derecho en la herencia no transfiere propiedad alguna en particular, sino su cuota en dicha universalidad, especialmente para que el cesionario

pueda pedir, con arreglo al artículo 1320 del Código Civil, la partición e intervenir en ella, con la finalidad de liquidar esa porción y se la entere con bienes singulares o con los valores que podrían haber correspondido a su cedente y vendedor. Dicho en otras palabras, esta cesión recae en la calidad de heredero, no sobre bienes determinados. Es más, si la cesión fuera a título gratuito, el cedente no responde ni siquiera de su calidad de heredero o legatario, interpretando el artículo 1909 del Código Civil en sentido contrario."

11° Según lo argumentado precedentemente, se le debe condenar al demandado a la restitución de los frutos percibidos y los futuros que percibirá, tomando en cuenta la renta contenida en instrumentos públicos ya individualizados, y en especial las disposiciones relativas a la cesión de derechos hereditarios ya expuestas. Con motivo de lo anterior es que el cálculo que realiza esta parte corresponde al periodo desde que se entrega en arrendamiento el inmueble hasta la fecha de presentación de la demanda, esto es, desde julio de 2014 hasta marzo de 2023, donde la parte demandada obtuvo, personalmente o mediante su cedente, la suma total de \$336.800.000. Según lo anterior, las sumas que corresponden a mis representadas son las siguientes:

- a) Ana Estrella Rapu Tepano: \$84.200.00 correspondientes a 2/8 de los derechos sucesorios sobre el inmueble. Se suman a sus derechos como heredera de la causante y como cesionaria de los derechos transferidos por don Cristián Abello Tepano mediante Cesión de Derechos Hereditarios de fecha 25 de septiembre de 2014, celebrada en la 43° Notaría de Santiago e inscrita en el Repertorio N°32.177 del año 2014. Dicha transferencia se encuentra inscrita marginalmente al título de dominio correspondiente a la Sucesión de Diana Tepano Hito.
- b) Lory Mirna Rapu Tepano: \$42.100.000 correspondiente a 1/8 de los derechos hereditarios sobre el inmueble en su calidad de heredera de la causante.
- c) Carlos Eugenio Rapu Rapu: \$42.100.000 correspondiente a 1/8 de los derechos hereditarios sobre el bien común, su derecho se funda en Cesión de Derechos Hereditarios realizada por doña Diana Lisa Rapu Tepano con fecha 18 de agosto de 2022, mediante escritura pública inscrita a fojas 537, Número 12.457, Repertorio 11.497 del Registro de Escrituras Públicas de la

Notaría Pública de Isla de Pascua del año 2022 y que se encuentra inscrita marginalmente al título de dominio a nombre de la Sucesión.

12° El Código de Procedimiento Civil, en el artículo 653, contempla un procedimiento especial para regular la administración de los bienes comunes mientras no se haya constituido juicio divisorio, reza la disposición aludida” *Mientras no se haya constituido el juicio divisorio o falte el árbitro que debe entender en él, corresponderá a la justicia ordinaria decretar la forma en que han de administrarse pro indiviso los bienes comunes y nombrar a los administradores, sino se ponen de acuerdo en ello los interesados.*” En el caso de marras no se encuentra constituido el juicio de partición ni árbitro que deba conocer de el. Por lo que es la justicia ordinaria la que debe resolver de las peticiones contenidas en este libelo.

13° Así mismo, el artículo 655 del Código de Procedimiento Civil, señala que “*Para poner término al goce gratuito de alguno o algunos de los comuneros sobre la cosa común, bastará la reclamación de cualquiera de los interesados; salvo que este goce se funde en algún título especial.*” Acreditada la propiedad común sobre el inmueble, recae sobre el demandado demostrar que su ocupación exclusiva se funda en un título especial, el cual debe ser diverso a su calidad de heredero o cesionario en este caso.

La jurisprudencia ha sido clara en reconocer el derecho de los comuneros a solicitar el cese del uso gratuito, así queda de manifiesto en la sentencia dictada en causa C-120-2018 por el Juzgado de Letras y Garantía de Coelemu, en su numeral 7° “*Que, finalmente, en cuanto a la solicitud de declarar y fijar una cantidad a pagar por el goce gratuito de los inmuebles, se tendrá presente al momento de fallar lo solicitado, lo prevenido en los artículos 2305, 2081, en su numeral segundo, ambos del Código Civil, que habilitan a cada socio para el uso personal de las cosas pertenecientes al haber social, a condición que las emplee según su destino ordinario y sin perjuicio de la sociedad y del justo uso de los otros. Una comprensión armónica de lo señalado y las disposiciones citadas, permite determinar que está permitido el uso de la cosa común, según su destino ordinario y guardando el uso que corresponde a los demás, con la limitación que ello no suponga el derecho de atribuirse exclusivamente los frutos o productos de la cosa común, que, por ley, es atribuido a todos los comuneros, en proporción a su cuota. Seguidamente y según se ha afirmado por la jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema en causa Rol N° 25912-2014 cualquiera de los comuneros podrá solicitar hacer uso del mismo derecho o de impetrar las medidas que*

la ley franquea, particularmente destinadas a requerir para sí el justo uso e incluso, eventualmente, de indemnizar a los copartícipes en el caso que el comunero hubiere estado haciendo un uso que excluía el de los demás.

Por tanto, en virtud de lo precedentemente expuesto:

Solicito a V.S., tener por interpuesta reclamación por el goce gratuito del bien común en contra de don Rafael Simón Rapu Rapu sin perjuicio de afectar a otros en la misma situación, acogerla a trámite y declarar terminado dicho goce gratuito, fijando el canon a pagar en la suma indicada en el numeral 11, reajutable por variación anual positiva del IPC, dentro de tercero día desde que la sentencia esté firme, con costas.

Primer otrosí: Solicito a V.S., citar a audiencia para designación de administrador pro indiviso, y en caso de no existir acuerdo entre los herederos, designarlo.

Segundo otrosí: Atendido que el caso expuesto es de aquellos en que se requiere que la tramitación sea breve para que la acción sea eficaz, es que solicito la aplicación del procedimiento sumario.

Tercer otrosí: Solicito a V.S tener por acompañados, con citación los siguientes documentos:

- a) Certificado de posesión efectiva de doña Diana Tepano Hito.
- b) Cesión de Derechos Hereditarios de Rafael Rapu Haoa a Rafael Simón Rapu Rapu de fecha 9 de julio de 2021.
- c) Cesión de Derechos Hereditarios de Lisa Diana Rapu Tepano a Carlos Eugenio Rapu Rapu de fecha 18 de agosto de 2022.
- d) Copia fotostática de presentación realizada por don Rafael Rapu Rapu en CONADI Isla de Pascua de fecha 19 de enero de 2023.
- e) Contrato de arriendo entre don Rafael Rapu Haoa y Roberto Araki Peña, celebrado mediante escritura pública de fecha 30 de junio de 2014.
- f) Copia fotostática de contrato de arrendamiento entre don Rafael Rapu Haoa y don Roberto Araki Peña otorgado por escritura pública de fecha 31 de julio de 2018. Certificación de fecha 3 de marzo de 2023, de Notaría de Isla de Pascua donde indica que la matriz del documento se encuentra destruida.

g) Mandato judicial otorgado a don Tomás Standen Valenzuela por escritura pública de fecha primero de marzo de dos mil veintitrés inscrita a fojas 1.028, Número 12.673, Repertorio 11.733 del Registro de Escrituras Públicas del año 2023 de la Notaría Pública de Isla de Pascua, para la representación de autos

Cuarto otrosí: Atendido el mandato judicial que se acompaña en el anterior otrosí, vengo en asumir el patrocinio y poder correspondientes, haciendo presente que se me confirieron las facultades de ambos incisos del artículo 7 del Código de Procedimiento Civil, señalando como domicilio calle Hotu Matu'a sin número, Camino a Anakena, Sector Orito, Isla de Pascua y señalo como medio especial de notificación mi correo electrónico tomastanden@gmail.com